GeldGarant | Keulenstraat 1, 7418ET Deventer
085 083 52 30 | info@geldgarant.com | www.geldgarant.com
KvK: 90622375 | BTW: NL004647741B05 | Wki: 00273

ALGEMENE VOORWAARDEN INCASSOBUREAU GELDGARANT

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, opdracht en overeenkomst waarbij GeldGarant incassowerkzaamheden verricht voor een opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.2 Door het verstrekken van een incasso-opdracht verklaart opdrachtgever kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en hiermee in te stemmen.

1.3 Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen van de algemene voorwaarden zijn voor opdrachtgever bindend vanaf één maand na kennisgeving van de wijziging of aanvulling aan opdrachtgever.

1.4 GeldGarant is een eenmanszaak, gevestigd aan de Keulenstraat 1, 7418ET te Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 90622375, met Wki-registratienummer 00273.

Artikel 2. Definities

2.1 Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan GeldGarant opdracht verstrekt tot het incasseren van een vordering, alsmede diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtsopvolgers en erfgenamen.

2.2 Debiteur: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die uit hoofde van een overeenkomst of andere rechtsverhouding met opdrachtgever gehouden is tot betaling van een geldsom.

2.3 Vordering: het door opdrachtgever ter incasso aangeboden bedrag, waaronder begrepen de hoofdsom, rente en eventuele kosten.

2.4 Hoofdsom: het bedrag van de te vorderen vordering exclusief (incasso)kosten, rente en dergelijke.

2.5 Geïncasseerde bedragen: alle bedragen en waarden die na aanvang van de incasso-opdracht geheel of gedeeltelijk leiden tot vermindering van de vordering, waaronder begrepen:

- **a.** alle betalingen ontvangen door GeldGarant;
- **b.** alle betalingen die door debiteur rechtstreeks aan opdrachtgever worden verricht na aanvang van de incasso-opdracht;
- **c.** alle verrekeningen, crediteringen, kwijtscheldingen of andere rechtshandelingen waardoor de vordering geheel of gedeeltelijk wordt verminderd;
- **d.** de waarde van geretourneerde goederen of diensten, vastgesteld naar objectieve maatstaven.

2.6 Incassokosten: de buitengerechtelijke incassokosten zoals wettelijk vastgesteld bij het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (WIK), dan wel de incassokosten conform de contractuele afspraken tussen opdrachtgever en debiteur.

2.7 Proceskosten: alle kosten gemaakt in het gerechtelijk traject, waaronder explootkosten, griffierechten, leges, salaris gemachtigde conform liquidatietarieven en dergelijke.

2.8 Executiekosten: alle kosten gemaakt in het executietraject, waaronder explootkosten en nakosten, gemaakt in verband met de tenuitvoerlegging van een vonnis.

2.9 Overige kosten: alle overige kosten gemaakt ten behoeve van de incassowerkzaamheden, waaronder adresonderzoeken, verhaalsinformatierapporten en kosten van ingeschakelde derden.

2.10 Werkzaamheden: alle niet-ambtelijke door GeldGarant te verrichten werkzaamheden, waaronder incassowerkzaamheden, debiteurenbeheer, het geven van adviezen en gerechtelijke procedures.

2.11 Debiteurenbeheer: het in opdracht van opdrachtgever uitvoeren van werkzaamheden gericht op het beheren, opvolgen en innen van openstaande facturen vóórdat een incassotraject wordt gestart, waaronder begrepen het verzenden van betalingsherinneringen, aanmaningen, telefonisch contact met debiteuren en het treffen van betalingsregelingen.

Artikel 3. Geheimhouding en persoonsgegevens

3.1 GeldGarant behandelt alle in het kader van de opdracht verkregen gegevens vertrouwelijk, tenzij verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of wettelijk verplicht is.

3.2 GeldGarant verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht en conform de geldende wet- en regelgeving (AVG).

3.3 Opdrachtgever staat er jegens GeldGarant voor in dat de verwerking van persoonsgegevens van debiteuren rechtmatig geschiedt en vrijwaart GeldGarant voor aanspraken van derden, waaronder opgelegde boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens, voor zover deze aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht, aansprakelijkheid en intellectuele eigendomsrechten

4.1 Een incasso-opdracht wordt geacht te zijn aanvaard zodra GeldGarant met de uitvoering daarvan is aangevangen of de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

4.2 GeldGarant behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren of een reeds aanvaarde opdracht te beëindigen indien de inhoud van de opdracht, de verstrekte informatie of het handelen van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft.

4.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en vrijwaart GeldGarant voor aanspraken van derden die voortvloeien uit onjuiste, onvolledige of misleidende informatie.

4.4 GeldGarant voert haar werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen. Op GeldGarant rust geen resultaatsverplichting. Iedere aansprakelijkheid van GeldGarant en de aan haar verbonden perso(o)n(en) is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het op die verzekering toepasselijke eigen risico. De dekking van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedraagt € 500.000 per aanspraak per jaar, met een maximum van € 1.000.000 voor alle aanspraken tezamen in enig verzekeringsjaar. Indien om welke reden dan ook geen uitkering onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van GeldGarant beperkt tot het bedrag dat in het betreffende dossier aan opdrachtgever in rekening is gebracht, met een maximum van € 2.500, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

4.5 GeldGarant is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.

4.6 GeldGarant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten van ingeschakelde derden, zoals deurwaarders, advocaten of andere tussenpersonen.

4.7 GeldGarant is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, waaronder schade door niet-tijdige aflevering van berichten, onderschepping of virussen.

4.8 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot door GeldGarant gebruikte of ontwikkelde documenten, werkwijzen, modellen, teksten en systemen blijven bij GeldGarant berusten. Het is opdrachtgever niet toegestaan deze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te verveelvoudigen of openbaar te maken.

4.9 Bij overtreding van het in lid 4.8 bepaalde is opdrachtgever aansprakelijk voor de door GeldGarant geleden schade.

Artikel 5. Incasso-opdrachten

5.1 GeldGarant verricht incassowerkzaamheden in naam en voor rekening van opdrachtgever. De incasso geschiedt in beginsel langs buitengerechtelijke weg en, indien noodzakelijk, via gerechtelijke maatregelen, na overleg met opdrachtgever dan wel indien de omstandigheden dit vereisen.

5.2 GeldGarant tracht in het kader van de opdracht te incasseren:

- **a.** het restant van de hoofdsom;

b. wettelijke of overeengekomen rente;

c. buitengerechtelijke incassokosten conform de geldende wet- en regelgeving dan wel contractuele afspraken.

5.3 GeldGarant is gerechtigd betalingsregelingen met debiteur overeen te komen indien dit naar haar oordeel de kans op succesvolle inning vergroot.

5.4 Voor het verlenen van finale kwijting of een substantiële vermindering van de hoofdsom zal GeldGarant, indien de aard en omvang van de vordering daartoe aanleiding geven, overleg voeren met opdrachtgever.

5.5 Opdrachtgever verleent aan GeldGarant volmacht om alle handelingen te verrichten die naar het oordeel van GeldGarant noodzakelijk of bevorderlijk zijn voor de incasso van de vordering.

5.6 GeldGarant is gerechtigd een dossier te sluiten indien de vordering is voldaan, oninbaar blijkt dan wel verdere incassomaatregelen naar redelijke verwachting geen resultaat zullen opleveren, waaronder begrepen het geval dat de debiteur is overleden, aantoonbaar gefailleerd is of binnen de WSNP valt.

5.7 GeldGarant is gerechtigd haar incassoactiviteiten te beëindigen indien de debiteur de vordering op juridische gronden betwist en voortzetting zonder gerechtelijke procedure naar haar oordeel geen resultaat zal opleveren.

5.8 GeldGarant is gerechtigd haar incassoactiviteiten te beëindigen indien opdrachtgever dan wel debiteur schade toebrengt aan de naam of reputatie van GeldGarant.

5.9 Gedurende de looptijd van de incasso-opdracht onthoudt opdrachtgever zich van eigen incassomaatregelen jegens de debiteur, tenzij anders overeengekomen.

5.10 GeldGarant bewaart dossierinhoud gedurende maximaal twee jaar na afsluiting van het dossier, tenzij een langere bewaartermijn voortvloeit uit wettelijke verplichtingen.

Artikel 6. Verplichtingen opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever verstrekt bij het aanbieden van een vordering alle relevante informatie en bescheiden die noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van de incasso-opdracht, waaronder in ieder geval: de volledige factuur(en), NAW-gegevens van de debiteur inclusief contactgegevens, en de aanwezige correspondentie.

6.2 Opdrachtgever onthoudt zich gedurende de looptijd van de incasso-opdracht van rechtstreeks contact met debiteur over de ter incasso aangeboden vordering, tenzij GeldGarant hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

6.3 Indien opdrachtgever na aanvang van de incasso-opdracht aanvullende informatie, betalingen of correspondentie met betrekking tot de vordering ontvangt, stelt hij GeldGarant hiervan onverwijld en uiterlijk binnen vijf werkdagen op de hoogte.

6.4 Betalingen die debiteur na aanvang van de incasso-opdracht rechtstreeks aan opdrachtgever verricht, worden aangemerkt als incassoresultaat. Opdrachtgever meldt dergelijke betalingen direct, doch uiterlijk binnen één week na ontvangst, aan GeldGarant. Als tijdstip van betaling wordt aangemerkt het tijdstip van bijschrijving op de bank- of girorekening.

6.5 Indien opdrachtgever nalaat de gevraagde informatie tijdig te verstrekken of anderszins de uitvoering van de opdracht belemmert, is GeldGarant gerechtigd de incasso-opdracht op te schorten of als ingetrokken te beschouwen, onverminderd het recht op vergoeding overeenkomstig deze voorwaarden.

6.6 Indien opdrachtgever niet reageert op een informatieverzoek van GeldGarant binnen veertien dagen, is GeldGarant gerechtigd de opdracht als ingetrokken te beschouwen en de incasso-opdracht te beëindigen. GeldGarant is in dat geval gerechtigd de incassokosten of kosten van derden bij opdrachtgever in rekening te brengen.

6.7 Na aanvaarding van de incasso-opdracht is opdrachtgever gehouden een debiteur die zich rechtstreeks tot hem wendt door te verwijzen naar GeldGarant en GeldGarant hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

Artikel 7. Tarieven en vergoedingsmodel

7.1 GeldGarant hanteert een no cure no pay-model. Opdrachtgever heeft aanspraak op de door GeldGarant ontvangen aflossingen op de hoofdsom, verminderd met de aan GeldGarant toekomende vergoedingen, bestaande uit buitengerechtelijke incassokosten en opgebouwde wettelijke rente. Betalingen van debiteuren strekken in eerste instantie ter voldoening van de buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente, welke direct aan GeldGarant toekomen.

7.2 Buitengerechtelijke incassokosten worden bij de debiteur in rekening gebracht conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (WIK), dan wel conform de contractuele afspraken tussen opdrachtgever en debiteur indien deze hogere kosten toestaan. GeldGarant zal nooit méér dan de wettelijk toegestane buitengerechtelijke incassokosten bij de debiteur vorderen. De incassokosten worden berekend conform de navolgende staffel:

- **a.** 15% over de eerste € 2.500 van de hoofdsom, met een minimum van € 40;
- **b.** 10% over de volgende € 2.500;
- **c.** 5% over de volgende € 5.000;
- **d.** 1% over de volgende € 190.000;
- **e.** 0,5% over het meerdere boven € 200.000, met een maximum van € 6.775.

7.3 Indien debiteur de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke incassokosten in hun geheel voldoet, brengt GeldGarant geen kosten in rekening bij opdrachtgever. De BTW over de incassokosten wordt wel met opdrachtgever verrekend indien opdrachtgever BTW-plichtig is.

7.4 Indien debiteur een gedeelte van de vordering betaalt, aan GeldGarant of aan opdrachtgever, is GeldGarant gerechtigd de buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente volledig te verhalen, met een minimum van € 45. Indien de buitengerechtelijke incassokosten niet of niet volledig door de debiteur worden voldaan, komen deze voor rekening van opdrachtgever tot maximaal het bedrag van de WIK-staffel.

7.5 Indien de volledige hoofdsom inclusief rente en incassokosten door de debiteur wordt voldaan, brengt GeldGarant bij Opdrachtgever een succesfee in rekening van 10% over het volledige geincasseerde bedrag op de hoofdsom. De WIK-incassokosten en wettelijke rente komen in dit geval volledig aan GeldGarant toe.

7.6 Indien niets wordt geïncasseerd en de oorzaak hiervan is gelegen in het overlijden van de debiteur, een aantoonbaar faillissement, toelating tot de WSNP of een naar het oordeel van GeldGarant niet-haalbare procedure, wordt het dossier kosteloos gesloten.

7.7 Indien debiteur wel (een deel van) de hoofdsom betaalt doch de buitengerechtelijke incassokosten niet voldoet, staat het GeldGarant vrij om op eigen titel deze kosten bij de debiteur te blijven incasseren.

7.8 Ontvangen bedragen worden aangewend in de navolgende volgorde: (1) buitengerechtelijke incassokosten en vergoedingen GeldGarant, (2) wettelijke of contractuele rente, (3) hoofdsom.

7.9 Indien opdrachtgever de incasso-opdracht intrekt nadat GeldGarant met de uitvoering daarvan is aangevangen, is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd gelijk aan de op dat moment voor de debiteur berekende buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van 10% van de hoofdsom en een absoluut minimum van € 95 per dossier.

7.10 Indien opdrachtgever buiten GeldGarant om een regeling of schikking treft met de debiteur, de schuldenaar de betaling rechtstreeks aan opdrachtgever doet of het dossier elders wordt ondergebracht, is dit gelijk te stellen aan intrekking en zijn de kosten als bedoeld in lid 7.8 verschuldigd.

7.11 Indien de incasso-opdracht ertoe leidt dat opdrachtgever goederen terugneemt, worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend over de oorspronkelijke factuurwaarde inclusief rente doorberekend aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever, nadat de opdracht is verleend, een creditfactuur verstrekt of de vordering (gedeeltelijk) kwijtscheldt, blijven de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over de oorspronkelijke factuurwaarde en rente.

7.12 Indien een vordering eerder bij een derde in behandeling is geweest, is GeldGarant gerechtigd een herincassoprovisie van 50% over het geïncasseerde bedrag in rekening te brengen als succesfee, bovenop de reguliere incassokosten.

7.13 Door GeldGarant ontvangen bedragen worden, na verrekening van de aan GeldGarant toekomende vergoedingen en kosten, wekelijks of periodiek aan opdrachtgever afgedragen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.14 Afwijkingen van de in dit artikel genoemde vergoedingen zijn uitsluitend geldig indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen.

Artikel 8. Gerechtelijke procedures

8.1 Opdrachtgever dient te allen tijde schriftelijk of elektronisch akkoord te geven voor het starten van een gerechtelijke procedure. GeldGarant kan nimmer door opdrachtgever worden verplicht te procederen en gaat uitsluitend over tot het starten van een civiele procedure indien zij dit wenselijk, noodzakelijk en haalbaar acht.

8.2 Alvorens tot een gerechtelijke procedure wordt overgegaan, is GeldGarant gerechtigd te vorderen dat opdrachtgever een voorschot stort ter dekking van de te maken proceskosten, waaronder griffierechten, explootkosten en kosten voor het opmaken van de dagvaarding. Zolang het voorschot niet is ontvangen, is GeldGarant niet gehouden tot verdere werkzaamheden. Alle mogelijke (rechts)gevolgen die door opschorting kunnen ontstaan, komen voor rekening en risico van opdrachtgever.

8.3 Indien opdrachtgever het vereiste voorschot niet tijdig voldoet, is GeldGarant gerechtigd het dossier te sluiten en de tot dan toe gemaakte incassokosten en kosten van derden bij opdrachtgever in rekening te brengen.

8.4 Alle door GeldGarant te voeren procedures en de daaruit voortvloeiende proces- en executiekosten geschieden voor rekening en risico van opdrachtgever. Deze kosten zullen voor zover mogelijk op de debiteur worden verhaald na ontvangst van een positief vonnis.

8.5 GeldGarant is gerechtigd gebruik te maken van gerechtsdeurwaarders, rolwaarnemers, juristen en advocaten naar haar keuze. De kosten hiervan worden als verschotten in rekening gebracht bij opdrachtgever.

8.6 Indien opdrachtgever de gerechtelijke procedure na uitbrenging van de dagvaarding alsnog wil intrekken, komen alle reeds gemaakte kosten voor rekening van opdrachtgever.

8.7 Indien opdrachtgever na accordering op de juridische procedure alsnog zelf een oplossing bereikt met de debiteur, is GeldGarant gerechtigd het dossier te sluiten en de volledige gemaakte kosten, waaronder proceskosten en incassokosten, bij opdrachtgever in rekening te brengen.

8.8 Indien GeldGarant van een ingeschakelde deurwaarder of advocaat een negatief advies ontvangt voor procederen en opdrachtgever de procedure toch wenst voort te zetten, zijn de daaruit voortvloeiende kosten uitsluitend voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 9. Stichting Derdengelden

9.1 GeldGarant beschikt over een Stichting Derdengelden. Betalingen door debiteuren dienen te worden voldaan op de rekening van de Stichting Derdengelden van GeldGarant. Gelden die door of namens GeldGarant ten behoeve van opdrachtgever worden ontvangen, worden in depot gehouden totdat algehele betaling van de vordering heeft plaatsgevonden of totdat de ontvangen gelden tussentijds worden afgedragen, onder verrekening van de aan GeldGarant toekomende vergoedingen en kosten.

9.2 Over bij de Stichting Derdengelden gestalde gelden wordt geen rente vergoed.

9.3 Iedere betaling, hetzij aan opdrachtgever, hetzij aan GeldGarant, wordt in de eerste plaats aangewend ter voldoening van de aan GeldGarant toekomende vergoedingen en kosten. De niet-verhaalde kosten van het betalingsverkeer, verschotten en door derden gemaakte kosten van gerechtelijke procedures worden eveneens in mindering gebracht op de geïnde gelden.

9.4 Onterecht en/of te veel ontvangen betalingen worden teruggestort binnen vier weken nadat de informatie hierover is verstrekt, dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Deze inspanningsverplichting geldt uitsluitend voor bedragen hoger dan € 25.

9.5 Betalingen van de debiteur die rechtstreeks bij opdrachtgever binnenkomen dienen uiterlijk binnen één week na ontvangst schriftelijk of op digitale wijze te worden doorgegeven aan GeldGarant. Als tijdstip van betaling wordt aangemerkt het tijdstip van bijschrijving op de bank- of girorekening.

9.6 Betalingen van de debiteur die op een ander rekeningnummer van GeldGarant dan de derdengeldenrekening worden verricht, gelden in alle gevallen als bevrijdende betalingen, ook ten opzichte van opdrachtgever.

9.7 Op verzoek van opdrachtgever legt GeldGarant verantwoording af over de ontvangen en uitbetaalde gelden.

Artikel 10. Faillissement en insolventie van de debiteur

10.1 Indien de debiteur failliet wordt verklaard, surseance van betaling verkrijgt, wordt toegelaten tot een wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp) of anderszins in een insolventiesituatie terechtkomt, eindigt het reguliere buitengerechtelijke incassotraject van rechtswege op het moment van die insolventie-uitspraak. GeldGarant stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

10.2 GeldGarant is gerechtigd het dossier om te zetten naar een insolventiedossier. De werkzaamheden die daarmee verband houden, waaronder het inventariseren en vaststellen van de vordering, het opstellen en

indienen van de vordering bij de curator of bewindvoerder, correspondentie over de verificatie, het bijwonen van verificatievergaderingen en de verdere dossierbewaking, vallen niet onder het reguliere buitengerechtelijke incassotraject.

10.3 Voor de behandeling van een insolventiedossier is opdrachtgever een vaste dossiervergoeding verschuldigd van € 115 exclusief btw per dossier, ongeacht de uitkomst van de insolventieprocedure. Deze vergoeding is direct opeisbaar zodra GeldGarant de in lid 10.2 bedoelde werkzaamheden aanvangt.

10.4 Alle externe kosten en verschotten die GeldGarant in het kader van de insolventiebehandeling maakt of moet maken, waaronder kosten van deurwaarders, advocaten, uittreksels en overige derden, komen afzonderlijk voor rekening van opdrachtgever. GeldGarant zal opdrachtgever hierover vooraf informeren.

10.5 Een no cure no pay-afspraak is op de in lid 10.2 bedoelde werkzaamheden niet van toepassing, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

10.6 Bedragen die GeldGarant in het kader van een insolventiedossier ontvangt, bijvoorbeeld een uitkering uit de boedel, worden na verrekening van de in dit artikel bedoelde vergoedingen en kosten afgedragen aan opdrachtgever. Op dergelijke ontvangsten is de in artikel 7 opgenomen tariefstaffel van overeenkomstige toepassing.

10.7 Indien opdrachtgever besluit het insolventiedossier niet door GeldGarant te laten behandelen, dient opdrachtgever GeldGarant hiervan schriftelijk te informeren binnen 5 werkdagen nadat GeldGarant de insolventiesituatie heeft gemeld. GeldGarant sluit in dat geval het dossier. De vaste dossiervergoeding als bedoeld in lid 10.3 is in dat geval niet verschuldigd.

Artikel 11. Debiteurenbeheer

11.1 GeldGarant kan op verzoek van opdrachtgever diensten verrichten op het gebied van debiteurenbeheer.

11.2 Onder debiteurenbeheer wordt onder meer verstaan het verzenden van betalingsherinneringen, het opvolgen van openstaande facturen, telefonisch contact met debiteuren en het treffen van betalingsregelingen.

11.3 Debiteurenbeheer wordt verricht op basis van een afzonderlijke overeenkomst tussen GeldGarant en opdrachtgever, waarin de inhoud van de dienstverlening, tarieven en looptijd worden vastgelegd.

11.4 Indien een vordering ondanks debiteurenbeheer onbetaald blijft, kan deze door opdrachtgever ter incasso aan GeldGarant worden aangeboden, waarna de bepalingen uit deze algemene voorwaarden inzake incasso-opdrachten van toepassing zijn.

Artikel 12. Betalingsverplichtingen

12.1 Facturen van GeldGarant aan opdrachtgever dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is opdrachtgever een contractuele rente verschuldigd van 2% per maand over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt gerekend. Alle redelijke kosten die GeldGarant moet maken ter verkrijging van voldoening van een openstaande factuur, zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van opdrachtgever.

12.3 Indien opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt GeldGarant aanspraak op een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, nadat opdrachtgever na het intreden van het verzuim schriftelijk is aangemaand tot betaling binnen een termijn van 14 dagen.

12.4 Indien opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is opdrachtgever bij niet-tijdige betaling buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40 per factuur, onverminderd het recht van GeldGarant om de daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen indien deze hoger zijn.

12.5 Bij gebreke van tijdige betaling op enige factuur worden alle overige nog openstaande facturen, ook die waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, direct opeisbaar.

12.6 In geval van liquidatie, surseance van betaling, faillissement of een aanvraag daartoe van opdrachtgever, zijn alle verplichtingen van opdrachtgever jegens GeldGarant onmiddellijk opeisbaar.

GeldGarant is in dat geval gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst te beëindigen.

12.7 GeldGarant is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met bedragen die zij uit hoofde van incasso-opdrachten voor opdrachtgever onder zich heeft, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Hiervoor is een schriftelijke bevestiging van opdrachtgever niet vereist.

Artikel 13. Voorschotten

13.1 GeldGarant is gerechtigd te vorderen dat opdrachtgever een door haar te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van de te maken kosten, waaronder proceskosten, gerechtelijke kosten en kosten van ingeschakelde derden.

13.2 GeldGarant is gerechtigd uit de gelden die zij aan opdrachtgever verschuldigd is een door haar te bepalen bedrag in te houden en dit bedrag aan te wenden als voorschot voor de kosten die GeldGarant voor opdrachtgever heeft gemaakt of nog moet maken.

13.3 Zolang een vereist voorschot niet is voldaan, is GeldGarant niet gehouden tot verdere werkzaamheden.

Artikel 14. Overmacht

14.1 GeldGarant is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar schuld is te wijten en evenmin krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

14.2 Onder overmacht wordt verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop GeldGarant geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor GeldGarant niet in staat is haar verplichtingen na te komen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: stakingen, brand, overheidsmaatregelen, uitval van communicatiemiddelen en toeleveringsproblemen. GeldGarant heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de belemmerende omstandigheid intreedt nadat GeldGarant haar verbintenis had moeten nakomen.

14.3 GeldGarant kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. GeldGarant zal tijdens de overmachtssituatie de nodige maatregelen treffen om de gevolgen voor opdrachtgever te beperken.

14.4 Indien de overmachtssituatie langer dan drie maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 15. Ontbinding en opschorting

15.1 GeldGarant is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

- **a.** opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- **b.** na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis van GeldGarant zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;
- **c.** opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen en deze uitblijft of onvoldoende is;
- **d.** opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, de WSNP op hem van toepassing is verklaard, beslag op zijn goederen is gelegd of hij anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;
- **e.** opdrachtgever de factuur voor verlenging van een serviceabonnement niet tijdig voldoet;
- **f.** er sprake is van omstandigheden die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding in redelijkheid niet van GeldGarant kan worden gevergd.

15.2 Indien GeldGarant tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zijn ontstaan. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van GeldGarant op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

15.3 GeldGarant behoudt te allen tijde het recht een dossier van opdrachtgever te sluiten, met vermelding van de reden.

15.4 Opzegging door GeldGarant geschiedt door middel van een e-mailbericht of brief naar het bij GeldGarant bekende e-mailadres en/of correspondentieadres van opdrachtgever.

Artikel 16. Wijzigingsclausule

16.1 Indien een bepaling in de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden in strijd is met dwingende wettelijke bepalingen dan wel door de rechter nietig wordt verklaard, worden partijen geacht datgene te zijn overeengekomen wat het dichtst bij de betreffende bepaling aansluit zonder in strijd met de wet of nietig te zijn. Strijdigheid van enige bepaling laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

16.2 GeldGarant is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Wijzigingen treden in werking op de aangekondigde datum van inwerkingtreding en worden tijdig aan opdrachtgever medegedeeld. Indien geen datum bekend is, treden wijzigingen in werking zodra opdrachtgever van de wijziging in kennis is gesteld.

Artikel 17. Klachten

17.1 Klachten over de dienstverlening van GeldGarant dienen binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking van de klacht, schriftelijk aan GeldGarant te worden gemeld via info@geldgarant.com.

17.2 GeldGarant streeft ernaar klachten binnen 10 werkdagen na ontvangst te behandelen en opdrachtgever hierover te informeren.

17.3 Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op.

17.4 Indien opdrachtgever een klacht niet binnen de in lid 17.1 genoemde termijn kenbaar maakt, vervalt het recht om zich op de betreffende klacht te beroepen.

17.5 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de door GeldGarant gemaakte onderzoekskosten integraal voor rekening van opdrachtgever.

17.6 GeldGarant is geregistreerd in het incassoregister van Justis onder nummer 00273. Indien opdrachtgever van mening is dat een klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan opdrachtgever zich wenden tot de geschillenbeslechtingsprocedure van Stichting NowID

Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen

18.1 Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

18.2 Op deze algemene voorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen GeldGarant en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.3 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen GeldGarant en opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel (rechtbank Overijssel), tenzij dwingend recht anders bepaalt.